

2026-09-14

§ 43 2026.187 VON

Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Ärendebeskrivning

Reglerna för delegering av kommunala nämndbeslut finns i kapitel 6 och 7 i kommunallagen (KL). Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs från nämnd till delegat. En nämnd kan delegera beslutanderätt till presidiet, utskott, ledamot i nämnden eller anställd i kommunen. Enligt 6 kap. 38 § KL får vissa typer av ärenden inte delegeras.

Delegationsordningen är en förteckning över samtliga ärenden där nämnden delegerat beslutanderätt. Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren behöver göra vissa överväganden och bedömningar.

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde, då delegationsbesluten är överklagningsbara.

Delegationsordningen beslutades senast av vård- och omsorgsnämnden på sammanträdet den 18 maj 2026, § 38 VON.

Beredning

Vård- och omsorgsnämnden har i skrivelse den 2 september 2026 lämnat följande yttrande:

Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente är nämndens målgrupper personer över 65 år, personer som ingår i personkretstillhörighet enligt 1 § LSS som kan ansöka om insatser enligt både socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med demens, personer som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt personer i livets slutskede.

I nämndens delegationsordning har det saknats delegationsbeslut för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer med personkretstillhörighet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I föreslagen delegationsordning finns nu ett nytt kapitel (6.4 Beslut enligt socialtjänstlagen, SoL till personer med personkretstillhörighet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) med de insatser som kan bli aktuella för denna målgrupp.

Utöver denna förändring föreslås även att punkt 1.5.6 (Utreda samt avsluta utredning med beslut gällande allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande (lex Sarah)) stryks, då det finns en liknande beslutspunkt under 1.5.7 (Anmäla allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till IVO).

Under beslutspunkt 6.2.15 (Utredning på begäran av annan kommun) har texten kompletterats med hänvisningar till lagrum.

Vid senaste revidering av delegationsordning skedde en förskjutning av hänvisningarna till lagrum på beslutspunkterna 6.2.16 till och med 6.2.20, vilket nu korrigerats.

2026-09-14

Besluts punkt 6.2.18 (Ändra ett beslut till den enskildes nackdel om förhållandena för den enskilde har förändrats väsentligt) samt i punkt 6.2.19 (Förhandsbesked om insats enligt SoL) önskas ett förtydligande av delegat.

Under besluts punkt 6.2.21 (Vård av unga mellan 18 och 20 år i stödboende eller vård i hem för viss annan heldygnsvård) föreslår förvaltningen att hänvisningen till punkt 1 i 1 § LSS tas bort, så att beslutet kan omfatta alla personer med ett beslut enligt 1 § LSS.

Besluts punkt 6.3.16 (Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt inom kommunen) har en hänvisning till en riktlinje. Förvaltningen föreslår att hänvisningen tas bort då det inte finns något förtydligande gällande aktuell punkt i riktlinjen.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. Delegationsordningen antas med föreslagna ändringar och börjar gälla den 1 oktober 2026.
2. Den antagna delegationsordningen ersätter därmed tidigare version som antogs den 18 maj 2026 § 38 VON.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
- Förslag - Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning